على قول محمد انه يقع المنعقد عن الآمر يستوى فيه الاول والآخر اذا جعله له لانه نظير من أهل بحجتين عن رجلين عنده وقد قالوا فيه انه لا يقع عن احدمنهم لكن قد يفرق بينهما بأنه لامر حج فى هذه المسئلة بخلاف تلك الحالة (الخامس عشر أن يفرد الاهلال لواحد) هذا ايضا نوع من المخالفة فليس بشرط على حدة (فلو أمره رجلان) أى بالحج (فأهل عنهما لهما ضمن لهما) اى مالهما ويقع الحج له ولا يمكنه أن يجعله بعد ذلك عن احدهما فقوله (وان عين احدهما) معناه انه احرم عن احدهما عينا (وقع) اى الحج (له) اى للذى عينه ويضمن للآخر بلا خلاف (وان لم يعين أحدهما) اى بأن نوى عن احدهما بغير عينه (فله ان يعين ايهما شاء) اى يجعله عن ايهما اراد تعيينه (مالم يشرع فى الاعمال) ثم ان عين احدهما قبل المضى جاز فى قول ابى حنيفة ومحمد استحسانا وقال ابو يوسف وقع عن نفسه ويضمن مالهما قياسا (وبعد الشروع) اى فى الاعمال (لم يجز) أى ان لم يعين احدهما حتى لو طاف شوطا أو وقف بعرفة ثم اراد ان يجعله عن احدهما لم يجز ويقع عن نفسه اجماعا وصار مخالفا (ولو اهل) اى بحجة او عمرة (عن ابويه) وفى الكبير عن احد ابويه وهو الصواب (بلا امر) أى منهما او احدهما ولا تعين من قبله (فله أن يجعل لهما ثوابه او لاحدهما) فيه نظر ظاهر لانه ان نوى عنهما فلا شك انه جعل ثوابه لهما وان نوى عن احدهما فليس له ان يجعله لهما بل له ان يعين أحدهما مع انه لا مدخل للثواب هنا فان المسئلة أعم من أن تكون حجة الاسلام فرضا عليهما او على احدهما او لا يكون شيأ منهما مع ان جعل الثواب انما يكون بعد الفراغ من العمل وختم الباب والحاصل انه عند ابهامهما له أن يجعله لأيهما شاء اتفاقا بخلاف ما مر فى رواية أبى حفص عن أبى يوسف ان ذلك عن نفسه قال فى المحيط وعلى ظاهر الرواية يحتاج أبو يوسف الى الفرق واما قوله فى الكبير ولو احرم عنهما أى الابوين كان له ان يجعل الثواب لاحدهما وكذا فى شرح الجامع لقاضيخان فغير ظاهر اللهم الا ان يقال معنى عنهما انه احرم مبهما غير معين لاحدهما فله أن يعين احرامه لاحدهما قبل شروع الاعمال او يجعل ثواب نسكه بعد تمام الاحوال واما لو أمره كل من الابوين ان يحج عنه حجة الاسلام فأحرم بهما عنهما فكان كالجواب المذكور فى الاجنبيين (السادس عشر اسلام الآمر) أى الميت دون الوصى كما لا يخفى (والمأمور فلا يصح) أى الحج (من المسلم للكافر) لانه ليس أهلا للقربة بل ولا عليه فريضة (ولا عكسه) أى حج الكافر للمسلم لان الحج لا يصح من الكافر لا لنفسه ولا لغيره فان الاسلام شرط لصحته (السابع عشر عقلهما) أى عقل الآمر من الوصى أو غيره بأن يكون الميت أدرك الحج فى حال عقله وأوصى فى حال شعوره وعقل المأمور لان المجنون لا يصح له نية عن نفسه ولا عن غيره وانما اعتبرت نية غيره عنه فى حدوث جنون له لضرورة أمره كما سبق فى باب الاحرام وشروطه (فلا يصح) اى الحج (من المجنون لغيره) أى سواء يكون الغير عاقلا أو غيره (ولا له من العاقل) اى ولا يصح لاجل المجنون من العاقل لكن لو وجب الحج على المجنون قبل طرو جنونه وأمر وليه العاقل ان يحج عنه صح كما لا يخفى (الثامن عشر تمييز المأمور) اى الاعمال المتعلقة بالحج (فلا يصح احجاج صبى غير مميز) ومفهومه انه يصح احجاج المميز وينافيه قوله (ولا يصح احجاج المراهق) ثم هذا من زياداته على الكبير والظاهر ان التمييز شرط لصحة حج النفل للصغير والا فليس للصغير ولاية التبرع للغير ولا ان يجعل ثواب حجه لغيره لاسيما والاجارة فى الحج

حاجبه الايمن وجزم بهذه الكيفية قاضيخان وصاحب الهداية واختارها صاحب المحيط معللا بأن الرمى شرع لاستخفاف الشيطان وترغيمه والرمى على هذا الوجه أبلغ فى الاستخفاف والتحقير وقيل يحلق سبابته مع الابهام ويضع رأس السبابة على مفصل وسط ابهامه ويرميها وهذا الخلاف انما هو فى الاولوية أما فى حق الجواز فلا يتقيد بصورة دون صورة فاذا كمل